

감사결과 처분요구서

- 2025년 상반기 공직기강, 익명(우편)제보 복무감사 -

2025. 6.



감 사 실
【청렴감사부】

한국농어촌공사 감사

[시정] 요구, [통보]

제 목 시간외근로 신청 및 보상휴가 사용 부적정

해 당 부 서 ○○○○○원, □□지역본부 △△·△△지사

조 치 부 서 ▷▷▷▷처

내 용

1. 업무개요

公社「취업규칙」제14조(시간외 근로)에 따라 직원은 업무상 필요한 때에는 1주일에 12시간 내에서 별지 제4호서식의 시간외근로 명령부에 따라 연장, 야간, 휴일근무를 할 수 있다.

2025. 1. 1.부터 감사일 현재(2025. 4. 21.)까지 ○○○○○원 ◆◆직 ■■■과 □□지역본부 △△·△△지사 ■급 ●●●의 시간외근로 현황은 [표 1]과 같다.

[표 1] 시간외근로 신청 및 등록현황(2025. 1. 1. ~ 4. 21.)

부서명	직급	성명	근무일수 ¹⁾	시간외근로			담당업무	비 고
				일수	신청시간	근무시간		
○○○○○원 ※※※※※부	◆◆직	■■■	74	31	133	108.49	수로태양광, 산림에너지, 영농형 태양광 설비 개발 및 실증	
□□ △△·△△지사 ◀◀◀◀부	■급	●●●	74	7	43	75.27	회계, 세무, 결산	

자료: 公社 SAP 자료 및 지사 제출 자료 재구성

1) 해당 기간 중 토·일요일, 공휴일을 제외한 정상근무일수

2. 판단기준

公社 단체협약서(2022.12.21.) 제54조(근무 및 휴게시간)에는 조합원의 근로시간은 월요일부터 금요일까지 1일 8시간, 1주 40시간(주 5일제 근무)으로 하고 토요일은 무급휴무로 하며, 근무시간은 연중 09:00 ~ 18:00 으로 정하고 있고,

公社 「취업규칙」 제9조(근로시간)에 따르면 ① 직원의 근무시간은 오전 9시부터 오후 6시까지로 하고 토요일은 무급휴무로 하며, ② 직무의 성질, 지역 또는 업무의 특수성 등을 고려하여 필요하다고 인정할 때에는 근무시간 또는 근무일을 변경할 수 있고, ③ 직원은 사장에게 통상의 근무시간·근무일을 변경하는 근무(이하“유연근무”라 한다)를 신청할 수 있다고 규정하고 있다.

같은 규칙 제9조의2(탄력적 근로시간제)에 따르면 ① 2주 이내의 일정한 단위기간을 평균하여 1주 간의 근로시간이 40시간을 초과하지 않는 범위에서 근로시간을 초과하여 근로하게 할 수 있고, 다만 특정한 주의 근로시간은 48시간을 초과할 수 없으며,

② 3개월 이내의 단위기간을 평균하여 1주 간의 근로시간이 40시간을 초과하지 아니하는 범위에서 근로시간을 초과하여 근로하게 할 수 있고, 다만 특정한 주의 근로시간은 52시간을, 특정한 날의 근로시간은 12시간을 초과할 수 없다고 규정하고 있다.

같은 규칙 제14조(시간외 근로)에 따르면 사장은 업무상 필요한 때에는 1주일에 12시간 내에서 별지 제4호서식의 시간외근로 명령부에 따라 연장, 야간, 휴일근무를 명할 수 있고, 시간외근로에 대해서는 임금 지급에 갈음하여 보상휴가를 부여할 수 있다고 규정하고 있다.

▷▷▷▷처(구 ▶▶▶▶처)에서는 포괄임금제 폐지(2019. 1. 1. 시행)에 따라 시간외근로에 대해 임금 지급에 갈음하여 휴가로 보상하기 위한 「보상휴가제」²⁾와 법정 근로시간 단축 시행 대비 및 근로시간 유연화를 위해 「탄력적 근로시간제³⁾」를 도입하고,

「보상휴가제」 및 「탄력적 근로시간제」 세부 운영계획(이하 “운영계획”이라 한다.)을 수립하여 쏠 부서에 공지⁴⁾하였다.

운영계획에 따르면 보상휴가는 시간외근로와 그에 대한 가산률⁵⁾을 적용하여 생성되어 부여되고, 소정근로시간 전후 1시간은 업무준비 및 정리시간으로 보며, 출장 등 사업장 밖의 활동에 대하여는 소정근로시간을 근무한 것으로 본다고 정하였고,

탄력적 근로시간제의 유형은 ‘2주 이내 탄력적 근로시간제’ 또는 ‘3개월 이내 탄력적 근로시간제’가 있으며, 근로일 및 근로시간은 근무 시작일 전 직원의 신청에 따라 승인된 근로일 및 근로시간으로 하되 단위기간⁶⁾ 내 평균 1주 40시간을 원칙으로 정하였다.

아울러, 법정 근로시간 단축에 맞추어 보상휴가 발생 최소화 및 불필요한 시간외근로 최소화를 위해 탄력적 근로시간제 활용하여 직원 근무시간 관리를

2) 도입근거: 「근로기준법」 제57조(보상휴가제) 및 노사합의(‘18. 12. 19.)

3) 탄력적 근로시간제란 어떤 근로일, 어떤 주의 근로시간을 연장시키는 대신에 다른 근로일, 다른 주의 근로시간을 단축시킴으로써 일정 기간의 평균 근로시간을 법정근로시간(1주 40시간) 내로 맞추는 근로시간제를 말하며, 도입 근거는 「근로기준법」 제51조(탄력적 근로시간제) 및 노사합의(‘18. 12. 19.)임.

4) 「보상휴가제」 및 「탄력적 근로시간제」 세부 운영계획 알림(⊕⊕⊕⊕-6514(2018.12.31.)호.

5) 연장근로(1.5배), 야근근로(당일 22시~익일 6시, 2배), 휴일근로(8시간 이내분(1.5배), 8시간 초과분(2배))

6) ① ‘2주 이내 탄력적 근로시간제’의 단위기간은 매 주 월요일을 시작일로 하여 2주가 되는 날의 말일까지를 단위 기간으로 하고, ② ‘3개월 이내 탄력적 근로시간제’의 단위기간은 매 주 월요일을 시작일로 하여 3개월 범위 내에서 월 단위(1개월(4주), 2개월(8주), 3개월(12주))를 단위기간으로 함

철저히 하도록 지시하였다.

또한, ▷▷▷▷처(구 ▶▶▶▶처)는 KORUS(인적자원) 시스템에 시간외근로 및 보상휴가 신청 및 활용 시스템(이하 “시스템”이라 한다)을 개시하고 시스템 활용방법을 문서⁷⁾ 시행하여 알린 바 있으며,

시스템 활용은 ① ‘주간 계획근로시간 현황’에서 시간외근로 신청 전 본인의 근로시간을 확인 후 법정 근로시간⁸⁾ 범위 내에서 신청하고, ② ‘시간외근로 신청 및 등록’에서 휴게시간 및 업무준비·정리시간을 제외하여 시간외근로를 신청하고, 이후 반드시 실제 근로시간에 대해 개별 등록⁹⁾하도록 하였다.

한편, 公社는 자율적·창의적인 업무수행 및 일과 가정의 양립을 실현하는 것을 목적으로 「유연근무제 운영지침」을 제정하여 운영하고 있고,

근무유형 선택에 따라 ① 1일 법정 근무시간인 8시간의 근무체제를 유지하면서 직원 스스로 자신의 출·퇴근시간을 결정하여 근무하거나, ② 주 40시간을 근무하되, 출·퇴근시간과 근무시간을 자율적으로 조정하여 근무할 수 있다.

따라서 직원은 근무 특성 및 여건 등을 고려하여 보상휴가 및 불필요한 시간외근로를 최소화할 수 있도록 탄력적 근로시간제, 유연근무제 등 적절한 근무유형을 검토하여 활용해야 하며,

업무상 필요한 경우 시간외근로 신청 전 본인의 근로시간을 확인 후 법정 근로시간 범위 내에서 신청하고, 보상휴가는 실제 등록한 근무시간을 기준으로 생성되므로 반드시 실제 근로시간에 대해 개별 등록하여야 한다.

7) ⊕⊕⊕⊕-220(2019.01.10.)호.

8) 법정 근로시간(주 52시간): 근로시간(주 40시간) + 시간외근로시간(주 12시간)

9) pc를 사용하지 않는 시간외근로의 경우 실제 근로시간을 개별 등록해야 함

3. 감사결과 확인된 문제

가. ○○○○○원 ◆◆직 ■■■의 경우

○○○○○원 ※※※※※※부 ◆◆직 ■■■(이하 “■■■”이라 한다)은 2018.

8. 27. ○○○○○원 ※※※※※※실예 계약직으로 입사 이후 2023. 8. 27. ◆◆직으로 재입사하여 1년 8개월 근무 중이며, 수로태양광, 산림에너지, 영농형 태양광 설비 개발 및 실증 등 그린에너지연구 업무를 담당하고 있다.

그런데 2025. 1. 6. ~ 2025. 4. 18.까지(15주) ■■■(이하 “■■■”이라 한다)의 시간외근로 현황을 확인한 결과,

■■■은 [표 2]와 [별첨] ‘■■■ 시간외근로 현황’과 같이 주중 2~3일 평균 6.97시간/주 시간외근로를 실시하고, 이로 인해 생성된 보상휴가를 주중 1~2일 평균 8.53시간/주 사용하고 있었다.

[표 2] ■■■ 시간외근로 현황(2025. 1. 6. ~ 4. 18.)

(단위: 시간)

기 간	연차 휴가	보상 휴가	정상 근무시간 중 근로시간(A)			시간외 근로(B)	실제근로시간 (A+B)	생성된 보상휴가	비 고
			출근	출장	소계				
합계(15주)	11	128	293	168	461	104.49	565.49	164.5	
평균(15주)	-	8.53			30.73	6.97	37.70	10.97	
‘25.01.06.~’25.01.10.	3	5	24	8	32	7.02	39.02	11.00	실근로<40, 시간외근로
‘25.01.13.~’25.01.17.	-	3	29	8	37	11.50	48.50	18.50	
‘25.01.20.~’25.01.24.	-	3	21	16	37	8.00	45.00	13.00	
‘25.01.27.~’25.01.31.	-	8	32	-	32	-	32.00	-	
‘25.02.03.~’25.02.07.	-	16	-	24	24	-	24.00	-	
‘25.02.10.~’25.02.14.	-	11	13	16	29	7.02	36.02	11.00	실근로<40, 시간외근로
‘25.02.17.~’25.02.21.	-	8	32	-	32	11.02	43.02	17.50	
‘25.02.24.~’25.02.28.	-	10	14	16	30	6.52	36.52	10.25	실근로<40, 시간외근로
‘25.03.03.~’25.03.07.	-	12	20	8	28	6.52	34.52	10.25	실근로<40, 시간외근로
‘25.03.10.~’25.03.14.	8	11	13	8	21	8.00	29.00	13.00	실근로<40, 시간외근로
‘25.03.17.~’25.03.21.	-	8	8	24	32	4.03	36.03	6.50	실근로<40, 시간외근로

기 간	연차 휴가	보상 휴가	정상 근무시간 중 근로시간(A)			시간외 근로(B)	실제근로시간 (A+B)	생성된 보상휴가	비 고
			출근	출장	소계				
‘25.03.24.~‘25.03.28.	-	-	24	16	40	10.05	50.05	15.50	
‘25.03.31.~‘25.04.04.	-	11	21	8	29	9.22	38.22	13.75	실근로<40, 시간외근로
‘25.04.07.~‘25.04.11.	-	11	21	8	29	7.02	36.02	11.25	실근로<40, 시간외근로
‘25.04.14.~‘25.04.18.	-	11	21	8	29	8.57	37.57	13.00	실근로<40, 시간외근로

자료 : 公社 SAP 자료 재구성

■■■이 정상 근무시간¹⁰⁾ 중 실제 근로한 시간은 평균 30.73시간/주 이고, 총 15주 중 9주¹¹⁾는 정상 근무시간 중 근로시간과 연장 및 야간근로의 시간외근로 시간을 더하여도 실제 근로한 시간이 평균 37.70시간/주일 것으로 나타났다.

이와 같이 ■■■의 주간 평균 근로시간은 1주 40시간 이내로, ■■■이 본인의 근무 특성 및 여건 등을 고려하여 탄력적 근로시간제나 유연근무제 등을 활용하여 근무일과 근로시간을 적정하게 조정하였다면 불필요한 시간외근로와 이에 따른 보상휴가 발생을 충분히 최소화할 수 있었다고 판단된다.

따라서 ○○○○○원에서는 업무의 필요성 및 긴급성을 고려하여 시간외근무를 실시하도록 조치하여야 하고, ■■■은 본인의 근무 특성 및 여건을 고려하여 탄력적 근로시간제, 유연근무제 등을 활용하였어야 한다.

나. △△·△△지사 ■급 ●●●의 경우

□□지역본부 △△·△△지사 <<<<<<부 ■급 ●●●¹²⁾(이하 “●●●”이라 한다)은 2023. 1. 25. △△·△△지사에 근무배치 받아 2024. 7. 9.¹³⁾부터 경리·회계·세무·결산 등 지사 재무관리 업무를 담당하고 있다.

10) 정상근무시간은 09:00~18:00

11) [표 2]의 비고란 ‘실근로<40, 시간외근로’으로 표기된 주를 말함

12) 2022. 12. 31. 입사

13) <<<<<<부 업무분장 변경시행(△△△△<<<<-4105, 2024.07.08.)

그런데 2025. 1. 1. ~ 감사일 현재(2025. 4. 21.)까지 ○○○○의 시간외근로 현황을 확인한 결과,

○○○○은 [표 3]과 같이 2025. 1. 6.(월)과 2025. 1. 7.(화) 각각 7시간씩 1주간 총 14시간의 시간외근로를 신청하였고,

2일간 실제 근로시간¹⁴⁾은 14.07시간이나 시스템에는 최종 시간외근무 시간이 1일 28시간씩 총 56시간으로 등록되었다.

○○○○은 시스템에 등록된 최종 근로시간이 본인이 실제 시간외근로한 시간과 다른데도 실제 시간외근로 시간을 개별 등록하지 않았고,

이에 따라 보상휴가는 본인의 실제 근로시간이 아닌 시스템에 등록된 56시간을 기준으로 생성되어 정당 보상휴가시간(25.14시간) 보다 68.86시간 많은 94시간이 생성되었다.

[표 3] 시간외근로 시간 등록 및 보상휴가 현황

(단위: 시간)

시작일	종료일	시스템 시간		실제 근로시간			보상휴가		비 고
		신청	등록	시작	종료	시간	생성	정당	
		14.00	56.00			14.07	94.00	25.14	
2025-01-06	2025-01-07	7.00	28.00	19:00	01:34	6.57	47.00	11.64	연장근로 1.5배 야간근로 2.0배
2025-01-07	2025-01-08	7.00	28.00	19:00	02:30	7.50	47.00	13.50	

자료 : 公社 SAP 자료 재구성

이에 대해 ○○○○은 公社 인적자원 시스템에서 주 12시간을 넘는 시간외근로 신청을 차단하지 못하거나, 신청한 시간보다 많은 시간외근로 시간이 등록되는 등의 취약점이 있다는 것을 알지 못하였다고 소명하였으나,

14) △△△지사 무인경비시스템 가동시간(2025. 1. 7. 01:34:28, 2025. 1. 8. 02:30:29)을 근거로 산정함

시간외근로를 신청할 때 법정 근로시간 범위 내에서 신청하고, 보상휴가는 실제 등록한 근무시간을 기준으로 생성되므로 반드시 실제 근로시간에 대해 개별 등록하였어야 한다.

그 결과 과도한 시간외근로 수행으로 인하여 직원의 건강과 업무 효율성을 저해할 우려가 있고, 시간외근로에 대한 근무시간 관리가 부실하여 과도한 보상휴가가 지급되는 문제점이 초래되었다.

4. 관련(자)부서 의견

○○○○○원에서는 ◆◆직 ■■■이 신규연구과제 발굴 및 기획에 필요한 자료 수집 및 분석, 기존 과제 수행에 필요한 자료 수집 및 분석, SCI 논문 작성 및 수정, 대외기관과의 행사 준비 등으로 시간외근로를 신청하여 사용하였으나, 향후에는 탄력적 근로시간제를 검토하여 활용하는 등 가급적 시간외근로를 사용하지 않겠다는 의견을 제시하였다.

□□지역본부 △△·△△지사에서는 지사 회계업무를 담당하는 ■급 ●●●이 업무의 특성상 연초에 업무가 집중되어 1월에 시간외근로를 자주 하게 되었고, 시스템에서 실제 근무한 시간보다 부풀려져서 시간외근로 시간이 등록된 것을 알지 못하였으며, 보상휴가 생성을 위해 고의적으로 시간외근로 시간을 부풀려 등록한 사실은 없다고 진술하면서,

부당하게 생성된 보상휴가 68.86시간을 현재 보상휴가 잔여시간(70시간)에서 회수하고 향후 동일한 실수가 발생되지 않도록 시간외근로 관리를 철저히 하겠다는 의견을 제시하였다.

5. 조치할 사항: 시정 요구, 통보

사장(▷▷▷▷처장)은 ① □□지역본부 △△△△지사 ▮급 ●●●이 2025.

1. 6.과 1. 7. 시간외근로 후 생성된 보상휴가 중 실제 근로시간에 따른 보상휴가 시간을 초과하여 생성된 68.86시간을 회수하시기 바라며,(시정)

② 직원의 근무 특성 및 여건 등을 고려하여 탄력적 근로시간제, 유연근무제 등을 활용하는 등 불필요한 시간외근로가 발생하지 않도록 사례전파 하시기 바랍니다.(통보)

[별첨] **시간외근로 세부 현황(2025.1.6.~4.18.)**

근무일자	요일	연차 휴가	보상 휴가	정상 근무시간 중 근로시간(A)			시간외 근로(B)	실제 근로시간 (A+B)	보상휴가 (생성)	비고
				출근	출장	소계				
합계		11.00	128.00	293.00	168.00	461.00	104.49	565.49	164.50	
평균			8.53			30.73	6.97	37.70	10.97	
소계		3.00	5.00	24.00	8.00	32.00	7.02	39.02	11.00	실근로<40, 시간외근로
2025-01-06	월	3.00		5.00		5.00	4.00	9.00	6.50	
2025-01-07	화			8.00		8.00	3.02	11.02	4.50	
2025-01-08	수		4.00	4.00		4.00		4.00		
2025-01-09	목		1.00	7.00		7.00		7.00		
2025-01-10	금				8.00	8.00		8.00		
소계		-	3.00	29.00	8.00	37.00	11.50	48.50	18.50	
2025-01-13	월		3.00	5.00		5.00	4.00	9.00	6.50	
2025-01-14	화			8.00		8.00	4.00	12.00	6.50	
2025-01-15	수			8.00		8.00	3.50	11.50	5.50	
2025-01-16	목			8.00		8.00		8.00		
2025-01-17	금				8.00	8.00		8.00		
소계		-	3.00	21.00	16.00	37.00	8.00	45.00	13.00	
2025-01-20	월		3.00	5.00		5.00	4.00	9.00	6.50	
2025-01-21	화			8.00		8.00	4.00	12.00	6.50	
2025-01-22	수			8.00		8.00		8.00		
2025-01-23	목				8.00	8.00		8.00		
2025-01-24	금				8.00	8.00		8.00		
소계		-	8.00	32.00	-	32.00	-	32.00	-	
2025-01-27	월			8.00		8.00		8.00		
2025-01-28	화			8.00		8.00		8.00		설날
2025-01-29	수			8.00		8.00		8.00		설날
2025-01-30	목			8.00		8.00		8.00		설날
2025-01-31	금		8.00					-		
소계		-	16.00	-	24.00	24.00	-	24.00	-	
2025-02-03	월				8.00	8.00		8.00		
2025-02-04	화				8.00	8.00		8.00		
2025-02-05	수				8.00	8.00		8.00		
2025-02-06	목		8.00					-		
2025-02-07	금		8.00					-		
소계		-	11.00	13.00	16.00	29.00	7.02	36.02	11.00	실근로<40, 시간외근로
2025-02-10	월		3.00	5.00		5.00	4.00	9.00	6.50	
2025-02-11	화			8.00		8.00	3.02	11.02	4.50	
2025-02-12	수				8.00	8.00		8.00		
2025-02-13	목				8.00	8.00		8.00		
2025-02-14	금		8.00					-		
소계		-	8.00	32.00	-	32.00	11.02	43.02	17.50	
2025-02-17	월		3.00	5.00		5.00	4.00	9.00	6.50	
2025-02-18	화			8.00		8.00	3.02	11.02	4.50	
2025-02-19	수			8.00		8.00		8.00		
2025-02-20	목			8.00		8.00	4.00	12.00	6.50	
2025-02-21	금		5.00	3.00		3.00		3.00		

근무일자	요일	연차 휴가	보상 휴가	정상 근무시간 중 근로시간(A)			시간외 근로(B)	실제 근로시간 (A+B)	보상휴가 (생성)	비고
				출근	출장	소계				
소계		-	10.00	14.00	16.00	30.00	6.52	36.52	10.25	실근로<40, 시간외근로
2025-02-24	월		8.00					-		
2025-02-25	화				8.00	8.00	4.00	12.00	6.50	
2025-02-26	수				8.00	8.00		8.00		
2025-02-27	목			8.00		8.00	2.52	10.52	3.75	
2025-02-28	금		2.00	6.00		6.00		6.00		
소계		-	12.00	20.00	8.00	28.00	6.52	34.52	10.25	실근로<40, 시간외근로
2025-03-03	월			8.00		8.00		8.00		대체휴일
2025-03-04	화			8.00		8.00	4.00	12.00	6.50	
2025-03-05	수		4.00	4.00		4.00	2.52	6.52	3.75	
2025-03-06	목				8.00	8.00		8.00		
2025-03-07	금		8					-		
소계		8.00	11.00	13.00	8.00	21.00	8.00	29.00	13.00	실근로<40, 시간외근로
2025-03-10	월		3.00	5.00		5.00	5.00	10.00	8.50	
2025-03-11	화			8.00		8.00	3.00	11.00	4.50	
2025-03-12	수				8.00	8.00		8.00		
2025-03-13	목		8.00					-		
2025-03-14	금	8.00						-		
소계		-	8.00	8.00	24.00	32.00	4.03	36.03	6.50	실근로<40, 시간외근로
2025-03-17	월				8.00	8.00		8.00		
2025-03-18	화		8.00					-		
2025-03-19	수			8.00		8.00	4.03	12.03	6.50	
2025-03-20	목				8.00	8.00		8.00		
2025-03-21	금				8.00	8.00		8.00		
소계		-	-	24.00	16.00	40.00	10.05	50.05	15.50	
2025-03-24	월			8.00		8.00	4.00	12.00	6.50	
2025-03-25	화				8.00	8.00		8.00		
2025-03-26	수			8.00		8.00	3.03	11.03	4.50	
2025-03-27	목			8.00		8.00	3.02	11.02	4.50	
2025-03-28	금				8.00	8.00		8		
소계		-	11.00	21.00	8.00	29.00	9.22	38.22	13.75	실근로<40, 시간외근로
2025-03-31	월		3.00	5.00		5.00	3.17	8.17	4.50	
2025-04-01	화			8.00		8.00	2.52	10.52	3.75	
2025-04-02	수			8.00		8.00	3.53	11.53	5.50	
2025-04-03	목				8.00	8.00		8.00		
2025-04-04	금		8.00					-		
소계		-	11.00	21.00	8.00	29.00	7.02	36.02	11.25	실근로<40, 시간외근로
2025-04-07	월		3.00	5.00		5.00		5.00		
2025-04-08	화			8.00		8.00	4.50	12.50	7.50	
2025-04-09	수			8.00		8.00	2.52	10.52	3.75	
2025-04-10	목				8.00	8.00		8.00		
2025-04-11	금		8.00					-		
소계		-	11.00	21.00	8.00	29.00	8.57	37.57	13.00	실근로<40, 시간외근로
2025-04-14	월		3.00	5.00		5.00	3.50	8.50	5.50	
2025-04-15	화			8.00		8.00	3.00	11.00	4.50	
2025-04-16	수			8.00		8.00	2.07	10.07	3.00	
2025-04-17	목				8.00	8.00		8.00		
2025-04-18	금		8.00					8.00		

자료: 公社 SAP 자료 재구성

한국농어촌공사 감사

[통보]

제 목 시간외근로 신청 및 보상휴가 사용 부적정

해 당 부 서 ○○○○○원

조 치 부 서 ○○○○○원

내 용

1. 업무개요

公社「취업규칙」제14조(시간외 근로)에 따라 직원은 업무상 필요한 때에는 1주일에 12시간 내에서 별지 제4호서식의 시간외근로 명령부에 따라 연장, 야간, 휴일근무를 할 수 있다.

2025. 1. 1.부터 감사일 현재(2025. 4. 21.)까지 ○○○○○원 ◆◆직 ■■■의 시간외근로 현황은 [표 1]과 같다.

[표 1] 시간외근로 신청 및 등록현황(2025. 1. 1. ~ 4. 21.)

부서명	직급	성명	근무일수 ¹⁾	시간외근로			담당업무	비 고
				일수	신청시간	근무시간		
○○○○○원 ※※※※※부	◆◆직	■■■	74	31	133	108.49	수로태양광, 산림에너지, 영농형 태양광 설비 개발 및 실증	

자료: 公社 SAP 자료 및 지사 제출 자료 재구성

1) 해당 기간 중 토·일요일, 공휴일을 제외한 정상 근무일수

2. 판단기준

公社 단체협약서(2022.12.21.) 제54조(근무 및 휴게시간)에는 조합원의 근로시간은 월요일부터 금요일까지 1일 8시간, 1주 40시간(주 5일제 근무)으로 하고 토요일은 무급휴무로 하며, 근무시간은 연중 09:00 ~ 18:00 으로 정하고 있고,

公社 「취업규칙」 제9조(근로시간)에 따르면 ① 직원의 근무시간은 오전 9시부터 오후 6시까지로 하고 토요일은 무급휴무로 하며, ② 직무의 성질, 지역 또는 업무의 특수성 등을 고려하여 필요하다고 인정할 때에는 근무시간 또는 근무일을 변경할 수 있고, ③ 직원은 사장에게 통상의 근무시간·근무일을 변경하는 근무(이하“유연근무”라 한다)를 신청할 수 있다고 규정하고 있다.

같은 규칙 제9조의2(탄력적 근로시간제)에 따르면 ① 2주 이내의 일정한 단위기간을 평균하여 1주 간의 근로시간이 40시간을 초과하지 않는 범위에서 근로시간을 초과하여 근로하게 할 수 있고, 다만 특정한 주의 근로시간은 48시간을 초과할 수 없으며,

② 3개월 이내의 단위기간을 평균하여 1주 간의 근로시간이 40시간을 초과하지 아니하는 범위에서 근로시간을 초과하여 근로하게 할 수 있고, 다만 특정한 주의 근로시간은 52시간을, 특정한 날의 근로시간은 12시간을 초과할 수 없다고 규정하고 있다.

같은 규칙 제14조(시간외 근로)에 따르면 사장은 업무상 필요한 때에는 1주일에 12시간 내에서 별지 제4호서식의 시간외근로 명령부에 따라 연장, 야간, 휴일근무를 명할 수 있고, 시간외근로에 대해서는 임금 지급에 갈음하여 보상휴가를 부여할 수 있다고 규정하고 있다.

▷▷▷▷처(구 ▶▶▶▶처)에서는 포괄임금제 폐지(2019. 1. 1. 시행)에 따라 시간외근로에 대해 임금 지급에 갈음하여 휴가로 보상하기 위한 「보상휴가제」²⁾와 법정 근로시간 단축 시행 대비 및 근로시간 유연화를 위해 「탄력적 근로시간제³⁾」를 도입하고,

「보상휴가제」 및 「탄력적 근로시간제」 세부 운영계획(이하 “운영계획”이라 한다.)을 수립하여 쏠 부서에 공지⁴⁾하였다.

운영계획에 따르면 보상휴가는 시간외근로와 그에 대한 가산률⁵⁾을 적용하여 생성되어 부여되고, 소정근로시간 전후 1시간은 업무준비 및 정리시간으로 보며, 출장 등 사업장 밖의 활동에 대하여는 소정근로시간을 근무한 것으로 본다고 정하였고,

탄력적 근로시간제의 유형은 ‘2주 이내 탄력적 근로시간제’ 또는 ‘3개월 이내 탄력적 근로시간제’가 있으며, 근로일 및 근로시간은 근무 시작일 전 직원의 신청에 따라 승인된 근로일 및 근로시간으로 하되 단위기간⁶⁾ 내 평균 1주 40시간을 원칙으로 정하였다.

아울러, 법정 근로시간 단축에 맞추어 보상휴가 발생 최소화 및 불필요한 시간외근로 최소화를 위해 탄력적 근로시간제 활용하여 직원 근무시간 관리를

2) 도입근거: 「근로기준법」 제57조(보상휴가제) 및 노사합의(‘18. 12. 19.)

3) 탄력적 근로시간제란 어떤 근로일, 어떤 주의 근로시간을 연장시키는 대신에 다른 근로일, 다른 주의 근로시간을 단축시킴으로써 일정 기간의 평균 근로시간을 법정근로시간(1주 40시간) 내로 맞추는 근로시간제를 말하며, 도입 근거는 「근로기준법」 제51조(탄력적 근로시간제) 및 노사합의(‘18. 12. 19.)임.

4) 「보상휴가제」 및 「탄력적 근로시간제」 세부 운영계획 알림(⊕⊕⊕⊕사-6514(2018.12.31.)호.

5) 연장근로(1.5배), 야근근로(당일 22시~익일 6시, 2배), 휴일근로(8시간 이내분(1.5배), 8시간 초과분(2배))

6) ① ‘2주 이내 탄력적 근로시간제’의 단위기간은 매 주 월요일을 시작일로 하여 2주가 되는 날의 말일까지를 단위 기간으로 하고, ② ‘3개월 이내 탄력적 근로시간제’의 단위기간은 매 주 월요일을 시작일로 하여 3개월 범위 내에서 월 단위(1개월(4주), 2개월(8주), 3개월(12주))를 단위기간으로 함

철저히 하도록 지시하였다.

또한, ▷▷▷▷처(구 ▶▶▶▶처)는 KORUS(인적자원) 시스템에 시간외근로 및 보상휴가 신청 및 활용 시스템(이하 “시스템”이라 한다)을 개시하고 시스템 활용방법을 문서⁷⁾ 시행하여 알린 바 있으며,

시스템 활용은 ① ‘주간 계획근로시간 현황’에서 시간외근로 신청 전 본인의 근로시간을 확인 후 법정 근로시간⁸⁾ 범위 내에서 신청하고, ② ‘시간외근로 신청 및 등록’에서 휴게시간 및 업무준비·정리시간을 제외하여 시간외근로를 신청하고, 이후 반드시 실제 근로시간에 대해 개별 등록⁹⁾하도록 하였다.

한편, 公社는 자율적·창의적인 업무수행 및 일과 가정의 양립을 실현하는 것을 목적으로 「유연근무제 운영지침」을 제정하여 운영하고 있고,

근무유형 선택에 따라 ① 1일 법정 근무시간인 8시간의 근무체제를 유지하면서 직원 스스로 자신의 출·퇴근시간을 결정하여 근무하거나, ② 주 40시간을 근무하되, 출·퇴근시간과 근무시간을 자율적으로 조정하여 근무할 수 있다.

따라서 직원은 근무 특성 및 여건 등을 고려하여 보상휴가 및 불필요한 시간외근로를 최소화할 수 있도록 탄력적 근로시간제, 유연근무제 등 적절한 근무유형을 검토하여 활용해야 하며,

업무상 필요한 경우 시간외근로 신청 전 본인의 근로시간을 확인 후 법정 근로시간 범위 내에서 신청하고, 보상휴가는 실제 등록한 근무시간을 기준으로 생성되므로 반드시 실제 근로시간에 대해 개별 등록하여야 한다.

7) ⊕⊕⊕⊕-220(2019.01.10.)호.

8) 법정 근로시간(주 52시간): 근로시간(주 40시간) + 시간외근로시간(주 12시간)

9) pc를 사용하지 않는 시간외근로의 경우 실제 근로시간을 개별 등록해야 함

3. 감사결과 확인된 문제

2025. 1. 6. ~ 2025. 4. 18.까지(15주) ○○○○○원 ※※※※※※부 ◆◆직
 ■■■(이하 “■■■”이라 한다)의 시간외근로 현황을 확인한 결과,

■■■은 [표 2]와 [별첨] ‘■■■ 시간외근로 현황’과 같이 주중 2~3일 평균 6.97시간/주 시간외근로를 실시하고, 이로 인해 생성된 보상휴가를 주중 1~2일 평균 8.53시간/주 사용하고 있었다.

[표 2] ■■■ 시간외근로 현황(2025. 1. 6. ~ 4. 18.)

(단위: 시간)

기 간	연차 휴가	보상 휴가	정상 근무시간 중 근로시간			시간외 근로(B)	실제 근로시간 (A+B)	생성된 보상휴가	비 고
			출근	출장	소계(A)				
합계(15주)	11	128	293	168	461	104.49	565.49	164.5	
평균(15주)	-	8.53			30.73	6.97	37.70	10.97	
‘25.01.06.~’25.01.10.	3	5	24	8	32	7.02	39.02	11.00	실근로<40, 시간외근로
‘25.01.13.~’25.01.17.	-	3	29	8	37	11.50	48.50	18.50	
‘25.01.20.~’25.01.24.	-	3	21	16	37	8.00	45.00	13.00	
‘25.01.27.~’25.01.31.	-	8	32	-	32	-	32.00	-	
‘25.02.03.~’25.02.07.	-	16	-	24	24	-	24.00	-	
‘25.02.10.~’25.02.14.	-	11	13	16	29	7.02	36.02	11.00	실근로<40, 시간외근로
‘25.02.17.~’25.02.21.	-	8	32	-	32	11.02	43.02	17.50	
‘25.02.24.~’25.02.28.	-	10	14	16	30	6.52	36.52	10.25	실근로<40, 시간외근로
‘25.03.03.~’25.03.07.	-	12	20	8	28	6.52	34.52	10.25	실근로<40, 시간외근로
‘25.03.10.~’25.03.14.	8	11	13	8	21	8.00	29.00	13.00	실근로<40, 시간외근로
‘25.03.17.~’25.03.21.	-	8	8	24	32	4.03	36.03	6.50	실근로<40, 시간외근로
‘25.03.24.~’25.03.28.	-	-	24	16	40	10.05	50.05	15.50	
‘25.03.31.~’25.04.04.	-	11	21	8	29	9.22	38.22	13.75	실근로<40, 시간외근로
‘25.04.07.~’25.04.11.	-	11	21	8	29	7.02	36.02	11.25	실근로<40, 시간외근로
‘25.04.14.~’25.04.18.	-	11	21	8	29	8.57	37.57	13.00	실근로<40, 시간외근로

자료 : 公社 SAP 자료 재구성

■■■이 정상 근무시간¹⁰⁾ 중 실제 근로한 시간은 평균 30.73시간/주 이고,

10) 정상근무시간은 09:00~18:00

총 15주 중 9주¹¹⁾는 정상 근무시간 중 근로시간과 연장 및 야간근로의 시간외근로 시간을 더하여도 실제 근로한 시간이 평균 37.70시간/주인 것으로 나타났다.

이와 같이 ■■■의 주간 평균 근로시간은 1주 40시간 이내로, ■■■이 본인의 근무 특성 및 여건 등을 고려하여 탄력적 근로시간제나 유연근무제 등을 활용하여 근무일과 근로시간을 적정하게 조정하였다면 불필요한 시간외근로와 이에 따른 보상휴가 발생을 충분히 최소화할 수 있었다고 판단된다.

따라서 ○○○○○원에서는 업무의 필요성 및 긴급성을 고려하여 시간외근무를 실시하도록 조치하여야 하고, ■■■은 본인의 근무 특성 및 여건을 고려하여 탄력적 근로시간제, 유연근무제 등을 활용하였어야 한다.

4. 관련(자)부서 의견

○○○○○원에서는 연구직 ■■■이 신규연구과제 발굴 및 기획에 필요한 자료 수집 및 분석, 기존 과제 수행에 필요한 자료 수집 및 분석, SCI 논문 작성 및 수정, 대외기관과의 행사 준비 등으로 시간외근로를 신청하여 사용하였으나, 향후에는 탄력적 근로시간제를 검토하여 활용하는 등 가급적 시간외근로를 사용하지 않겠다는 의견을 제시하였다.

5. 조치할 사항: 통보

사장(○○○○○원장)은 업무의 필요성 및 긴급성을 고려하여 시간외근로를 신청·승인하고, 근무배치 및 업무의 특성상 집중 근무기간이 필요한 경우 탄력적 근로시간제, 유연근무제 등을 활용하시기 바랍니다.(통보)

11) [표 2]의 비고란 ‘실근로<40, 시간외근로’으로 표기된 주를 말함

[별첨] 시간외근로 세부 현황(2025.1.6.~4.18.)

근무일자	요일	연차 휴가	보상 휴가	정상 근무시간 중 근로시간(A)			시간외 근로(B)	실제 근로시간 (A+B)	보상휴가 (생성)	비고
				출근	출장	소계				
합계		11.00	128.00	293.00	168.00	461.00	104.49	565.49	164.50	
평균			8.53			30.73	6.97	37.70	10.97	
소계		3.00	5.00	24.00	8.00	32.00	7.02	39.02	11.00	실근로<40, 시간외근로
2025-01-06	월	3.00		5.00		5.00	4.00	9.00	6.50	
2025-01-07	화			8.00		8.00	3.02	11.02	4.50	
2025-01-08	수		4.00	4.00		4.00		4.00		
2025-01-09	목		1.00	7.00		7.00		7.00		
2025-01-10	금				8.00	8.00		8.00		
소계		-	3.00	29.00	8.00	37.00	11.50	48.50	18.50	
2025-01-13	월		3.00	5.00		5.00	4.00	9.00	6.50	
2025-01-14	화			8.00		8.00	4.00	12.00	6.50	
2025-01-15	수			8.00		8.00	3.50	11.50	5.50	
2025-01-16	목			8.00		8.00		8.00		
2025-01-17	금				8.00	8.00		8.00		
소계		-	3.00	21.00	16.00	37.00	8.00	45.00	13.00	
2025-01-20	월		3.00	5.00		5.00	4.00	9.00	6.50	
2025-01-21	화			8.00		8.00	4.00	12.00	6.50	
2025-01-22	수			8.00		8.00		8.00		
2025-01-23	목				8.00	8.00		8.00		
2025-01-24	금				8.00	8.00		8.00		
소계		-	8.00	32.00	-	32.00	-	32.00	-	
2025-01-27	월			8.00		8.00		8.00		
2025-01-28	화			8.00		8.00		8.00		설날
2025-01-29	수			8.00		8.00		8.00		설날
2025-01-30	목			8.00		8.00		8.00		설날
2025-01-31	금		8.00					-		
소계		-	16.00	-	24.00	24.00	-	24.00	-	
2025-02-03	월				8.00	8.00		8.00		
2025-02-04	화				8.00	8.00		8.00		
2025-02-05	수				8.00	8.00		8.00		
2025-02-06	목		8.00					-		
2025-02-07	금		8.00					-		
소계		-	11.00	13.00	16.00	29.00	7.02	36.02	11.00	실근로<40, 시간외근로
2025-02-10	월		3.00	5.00		5.00	4.00	9.00	6.50	
2025-02-11	화			8.00		8.00	3.02	11.02	4.50	
2025-02-12	수				8.00	8.00		8.00		
2025-02-13	목				8.00	8.00		8.00		
2025-02-14	금		8.00					-		
소계		-	8.00	32.00	-	32.00	11.02	43.02	17.50	
2025-02-17	월		3.00	5.00		5.00	4.00	9.00	6.50	
2025-02-18	화			8.00		8.00	3.02	11.02	4.50	
2025-02-19	수			8.00		8.00		8.00		
2025-02-20	목			8.00		8.00	4.00	12.00	6.50	
2025-02-21	금		5.00	3.00		3.00		3.00		

근무일자	요일	연차 휴가	보상 휴가	정상 근무시간 중 근로시간(A)			시간외 근로(B)	실제 근로시간 (A+B)	보상휴가 (생성)	비고
				출근	출장	소계				
소계		-	10.00	14.00	16.00	30.00	6.52	36.52	10.25	실근로<40, 시간외근로
2025-02-24	월		8.00					-		
2025-02-25	화				8.00	8.00	4.00	12.00	6.50	
2025-02-26	수				8.00	8.00		8.00		
2025-02-27	목			8.00		8.00	2.52	10.52	3.75	
2025-02-28	금		2.00	6.00		6.00		6.00		
소계		-	12.00	20.00	8.00	28.00	6.52	34.52	10.25	실근로<40, 시간외근로
2025-03-03	월			8.00		8.00		8.00		대체휴일
2025-03-04	화			8.00		8.00	4.00	12.00	6.50	
2025-03-05	수		4.00	4.00		4.00	2.52	6.52	3.75	
2025-03-06	목				8.00	8.00		8.00		
2025-03-07	금		8					-		
소계		8.00	11.00	13.00	8.00	21.00	8.00	29.00	13.00	실근로<40, 시간외근로
2025-03-10	월		3.00	5.00		5.00	5.00	10.00	8.50	
2025-03-11	화			8.00		8.00	3.00	11.00	4.50	
2025-03-12	수				8.00	8.00		8.00		
2025-03-13	목		8.00					-		
2025-03-14	금	8.00						-		
소계		-	8.00	8.00	24.00	32.00	4.03	36.03	6.50	실근로<40, 시간외근로
2025-03-17	월				8.00	8.00		8.00		
2025-03-18	화		8.00					-		
2025-03-19	수			8.00		8.00	4.03	12.03	6.50	
2025-03-20	목				8.00	8.00		8.00		
2025-03-21	금				8.00	8.00		8.00		
소계		-	-	24.00	16.00	40.00	10.05	50.05	15.50	
2025-03-24	월			8.00		8.00	4.00	12.00	6.50	
2025-03-25	화				8.00	8.00		8.00		
2025-03-26	수			8.00		8.00	3.03	11.03	4.50	
2025-03-27	목			8.00		8.00	3.02	11.02	4.50	
2025-03-28	금				8.00	8.00		8		
소계		-	11.00	21.00	8.00	29.00	9.22	38.22	13.75	실근로<40, 시간외근로
2025-03-31	월		3.00	5.00		5.00	3.17	8.17	4.50	
2025-04-01	화			8.00		8.00	2.52	10.52	3.75	
2025-04-02	수			8.00		8.00	3.53	11.53	5.50	
2025-04-03	목				8.00	8.00		8.00		
2025-04-04	금		8.00					-		
소계		-	11.00	21.00	8.00	29.00	7.02	36.02	11.25	실근로<40, 시간외근로
2025-04-07	월		3.00	5.00		5.00		5.00		
2025-04-08	화			8.00		8.00	4.50	12.50	7.50	
2025-04-09	수			8.00		8.00	2.52	10.52	3.75	
2025-04-10	목				8.00	8.00		8.00		
2025-04-11	금		8.00					-		
소계		-	11.00	21.00	8.00	29.00	8.57	37.57	13.00	실근로<40, 시간외근로
2025-04-14	월		3.00	5.00		5.00	3.50	8.50	5.50	
2025-04-15	화			8.00		8.00	3.00	11.00	4.50	
2025-04-16	수			8.00		8.00	2.07	10.07	3.00	
2025-04-17	목				8.00	8.00		8.00		
2025-04-18	금		8.00					8.00		

자료: 公社 SAP 자료 재구성

한국농어촌공사 감사

[통보]

제 목 시간외근로 신청 및 보상휴가 사용 부적정

해 당 부 서 □□지역본부 △△·△△지사

조 치 부 서 □□지역본부 △△·△△지사

내 용

1. 업무개요

公社「취업규칙」제14조(시간외 근로)에 따라 직원은 업무상 필요한 때에는 1주일에 12시간 내에서 별지 제4호서식의 시간외근로 명령부에 따라 연장, 야간, 휴일근무를 할 수 있다.

2025. 1. 1.부터 감사일 현재(2025. 4. 21.)까지 □□지역본부 △△·△△지사
Ⅲ급 ●●●의 시간외근로 현황은 [표 1]과 같다.

[표 1] 시간외근로 신청 및 등록현황(2025. 1. 1. ~ 4. 21.)

부서명	직급	성명	근무일수 ¹⁾	시간외근로			담당업무	비 고
				일수	신청시간	근무시간		
□□ △△·△△지사 ◀◀◀◀◀부	Ⅲ급	●●●	74	7	43	75.27	회계, 세무, 결산	

자료: 公社 SAP 자료 및 지사 제출 자료 재구성

1) 해당 기간 중 토·일요일, 공휴일을 제외한 실제 근무일수

2. 판단기준

公社 단체협약서(2022.12.21.) 제54조(근무 및 휴게시간)에는 조합원의 근로시간은 월요일부터 금요일까지 1일 8시간, 1주 40시간(주 5일제 근무)으로 하고 토요일은 무급휴무로 하며, 근무시간은 연중 09:00 ~ 18:00 으로 정하고 있고,

公社 「취업규칙」 제9조(근로시간)에 따르면 ① 직원의 근무시간은 오전 9시부터 오후 6시까지로 하고 토요일은 무급휴무로 하며, ② 직무의 성질, 지역 또는 업무의 특수성 등을 고려하여 필요하다고 인정할 때에는 근무시간 또는 근무일을 변경할 수 있고, ③ 직원은 사장에게 통상의 근무시간·근무일을 변경하는 근무(이하“유연근무”라 한다)를 신청할 수 있다고 규정하고 있다.

같은 규칙 제9조의2(탄력적 근로시간제)에 따르면 ① 2주 이내의 일정한 단위기간을 평균하여 1주 간의 근로시간이 40시간을 초과하지 않는 범위에서 근로시간을 초과하여 근로하게 할 수 있고, 다만 특정한 주의 근로시간은 48시간을 초과할 수 없으며,

② 3개월 이내의 단위기간을 평균하여 1주 간의 근로시간이 40시간을 초과하지 아니하는 범위에서 근로시간을 초과하여 근로하게 할 수 있고, 다만 특정한 주의 근로시간은 52시간을, 특정한 날의 근로시간은 12시간을 초과할 수 없다고 규정하고 있다.

같은 규칙 제14조(시간외 근로)에 따르면 사장은 업무상 필요한 때에는 1주일에 12시간 내에서 별지 제4호서식의 시간외근로 명령부에 따라 연장, 야간, 휴일근무를 명할 수 있고, 시간외근로에 대해서는 임금 지급에 갈음하여 보상휴가를 부여할 수 있다고 규정하고 있다.

▷▷▷▷처(구 ▶▶▶▶처)에서는 포괄임금제 폐지(2019. 1. 1. 시행)에 따라 시간외근로에 대해 임금 지급에 갈음하여 휴가로 보상하기 위한 「보상휴가제」²⁾와 법정 근로시간 단축 시행 대비 및 근로시간 유연화를 위해 「탄력적 근로시간제³⁾」를 도입하고,

「보상휴가제」 및 「탄력적 근로시간제」 세부 운영계획(이하 “운영계획”이라 한다.)을 수립하여 쏠 부서에 공지⁴⁾하였다.

운영계획에 따르면 보상휴가는 시간외근로와 그에 대한 가산률⁵⁾을 적용하여 생성되어 부여되고, 소정근로시간 전후 1시간은 업무준비 및 정리시간으로 보며, 출장 등 사업장 밖의 활동에 대하여는 소정근로시간을 근무한 것으로 본다고 정하였고,

탄력적 근로시간제의 유형은 ‘2주 이내 탄력적 근로시간제’ 또는 ‘3개월 이내 탄력적 근로시간제’가 있으며, 근로일 및 근로시간은 근무 시작일 전 직원의 신청에 따라 승인된 근로일 및 근로시간으로 하되 단위기간⁶⁾ 내 평균 1주 40시간을 원칙으로 정하였다.

아울러, 법정 근로시간 단축에 맞추어 보상휴가 발생 최소화 및 불필요한 시간외근로 최소화를 위해 탄력적 근로시간제 활용하여 직원 근무시간 관리를

2) 도입근거: 「근로기준법」 제57조(보상휴가제) 및 노사합의(‘18. 12. 19.)

3) 탄력적 근로시간제란 어떤 근로일, 어떤 주의 근로시간을 연장시키는 대신에 다른 근로일, 다른 주의 근로시간을 단축시킴으로써 일정 기간의 평균 근로시간을 법정근로시간(1주 40시간) 내로 맞추는 근로시간제를 말하며, 도입 근거는 「근로기준법」 제51조(탄력적 근로시간제) 및 노사합의(‘18. 12. 19.)임.

4) 「보상휴가제」 및 「탄력적 근로시간제」 세부 운영계획 알림(⊕⊕⊕⊕-6514(2018.12.31.)호.

5) 연장근로(1.5배), 야근근로(당일 22시~익일 6시, 2배), 휴일근로(8시간 이내분(1.5배), 8시간 초과분(2배))

6) ① ‘2주 이내 탄력적 근로시간제’의 단위기간은 매 주 월요일을 시작일로 하여 2주가 되는 날의 말일까지를 단위 기간으로 하고, ② ‘3개월 이내 탄력적 근로시간제’의 단위기간은 매 주 월요일을 시작일로 하여 3개월 범위 내에서 월 단위(1개월(4주), 2개월(8주), 3개월(12주))를 단위기간으로 함

철저히 하도록 지시하였다.

또한, ▷▷▷▷처(구 ▶▶▶▶처)는 KORUS(인적자원) 시스템에 시간외근로 및 보상휴가 신청 및 활용 시스템(이하 “시스템”이라 한다)을 개시하고 시스템 활용방법을 문서⁷⁾ 시행하여 알린 바 있으며,

시스템 활용은 ① ‘주간 계획근로시간 현황’에서 시간외근로 신청 전 본인의 근로시간을 확인 후 법정 근로시간⁸⁾ 범위 내에서 신청하고, ② ‘시간외근로 신청 및 등록’에서 휴게시간 및 업무준비·정리시간을 제외하여 시간외근로를 신청하고, 이후 반드시 실제 근로시간에 대해 개별 등록⁹⁾하도록 하였다.

한편, 公社는 자율적·창의적인 업무수행 및 일과 가정의 양립을 실현하는 것을 목적으로 「유연근무제 운영지침」을 제정하여 운영하고 있고,

근무유형 선택에 따라 ① 1일 법정 근무시간인 8시간의 근무체제를 유지하면서 직원 스스로 자신의 출·퇴근시간을 결정하여 근무하거나, ② 주 40시간을 근무하되, 출·퇴근시간과 근무시간을 자율적으로 조정하여 근무할 수 있다.

따라서 직원은 근무 특성 및 여건 등을 고려하여 보상휴가 및 불필요한 시간외근로를 최소화할 수 있도록 탄력적 근로시간제, 유연근무제 등 적절한 근무유형을 검토하여 활용해야 하며,

업무상 필요한 경우 시간외근로 신청 전 본인의 근로시간을 확인 후 법정 근로시간 범위 내에서 신청하고, 보상휴가는 실제 등록한 근무시간을 기준으로 생성되므로 반드시 실제 근로시간에 대해 개별 등록하여야 한다.

7) ⊕⊕⊕⊕-220(2019.01.10.)호.

8) 법정 근로시간(주 52시간): 근로시간(주 40시간) + 시간외근로시간(주 12시간)

9) pc를 사용하지 않는 시간외근로의 경우 실제 근로시간을 개별 등록해야 함

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 ○○○은 [표 2]와 같이 2025. 1. 6.(월)과 2025. 1. 7.(화) 각각 7시간씩 1주간 총 14시간의 시간외근로를 신청하였고,

2일간 실제 근로시간¹⁰⁾은 14.07시간이나 시스템에는 최종 시간외근무 시간이 1일 28시간씩 총 56시간으로 등록되었다.

○○○은 시스템에 등록된 최종 근로시간이 본인이 실제 시간외근로한 시간과 다른데도 실제 시간외근로 시간을 개별 등록하지 않았고,

이에 따라 보상휴가는 본인의 실제 근로시간이 아닌 시스템에 등록된 56시간을 기준으로 생성되어 정당 보상휴가시간(25.14시간) 보다 68.86시간 많은 94시간이 생성되었다.

[표 2] 시간외근로 시간 등록 및 보상휴가 현황

(단위: 시간)

시작일	종료일	시스템 시간		실제 근로시간			보상휴가		비 고
		신청	등록	시작	종료	시간	생성	정당	
		14.00	56.00			14.07	94.00	25.14	
2025-01-06	2025-01-07	7.00	28.00	19:00	01:34	6.57	47.00	11.64	연장근로 1.5배 야간근로 2.0배
2025-01-07	2025-01-08	7.00	28.00	19:00	02:30	7.50	47.00	13.50	

자료 : 公社 SAP 자료 재구성

이에 대해 ○○○은 公社 인적자원 시스템에서 주 12시간을 넘는 시간외근로 신청을 차단하지 못하거나, 신청한 시간보다 많은 시간외근로 시간이 등록되는 등의 취약점이 있다는 것을 알지 못하였다고 소명하였으나,

10) △△△지사 무인경비시스템 가동시간(2025. 1. 7. 01:34:28, 2025. 1. 8. 02:30:29)을 근거로 산정함

시간외근로를 신청할 때 법정 근로시간 범위 내에서 신청하고, 보상휴가는 실제 등록한 근무시간을 기준으로 생성되므로 반드시 실제 근로시간에 대해 개별 등록하였어야 한다.

그 결과 과도한 시간외근로 수행으로 인하여 직원의 건강과 업무 효율성을 저해할 우려가 있고, 시간외근로에 대한 근무시간 관리가 부실하여 과도한 보상휴가가 지급되는 문제점이 초래되었다.

4. 관련(자)부서 의견

△△·△△지사에서는 지사 회계업무를 담당하는 Ⅲ급 ③③③이 업무의 특성상 연초에 업무가 집중되어 1월에 시간외근로를 자주 하게 되었고, 시스템에서 실제 근무한 시간보다 부풀려져서 시간외근로 시간이 등록된 것을 알지 못하였으며, 보상휴가 생성을 위해 고의적으로 시간외근로 시간을 부풀려 등록한 사실은 없다고 진술하면서,

부당하게 생성된 보상휴가 68.86시간을 현재 보상휴가 잔여시간(70시간)에서 회수하고 향후 동일한 실수가 발생되지 않도록 시간외근로 관리를 철저히 하겠다는 의견을 제시하였다.

5. 조치할 사항: 통보

사장(△△·△△지사장)은 업무의 필요성 및 긴급성을 고려하여 시간외근로를 신청·승인하고, 근무배치 및 업무의 특성상 집중 근무기간이 필요한 경우 탄력적 근로시간제, 유연근무제를 활용하시기 바랍니다.(통보)